

1000078-90.2022.8.26.0297

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: FERNANDO ANTONIO DE LIMA

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/04/2022

... efeitos em relação ao crime conexo de roubo majorado e do concurso de agentes. Assim, regularizados os autos, tornem conclusos para apreciação dos fatos imputados aos acusados. Em razão desse veredito, não há fundamento para manutenção da prisão preventiva porque o acusado Alex é primário e, não obstante, a acusada Yasmin seja reincidente, o fato a ela imputado, ao que tudo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 15, nº 2210, Jales - SP - cep 15700-038

SENTENÇA

Processo nº:

1000078-90.2022.8.26.0297

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Yasmin Aparecida Franco

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO ANTONIO DE LIMA

VISTOS.

Relatório dispensado (Lei nº 12.153/2009, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 38, caput).

Trata-se de demanda, em que a parte-autora pleiteia indenização por danos morais, no valor de R\$ 66 mil, pelo fato de haver sido processada, presa preventivamente e submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O pedido improcede.

Naquele processo nº 1501755-06.2019.8.26.0297, que tramitou na Egrégia 2ª Vara Criminal desta Comarca de Jales/SP, observa-se que ALEX PEREIRA EVANGELISTA foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c. c. o § 2º, II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e artigo 157, § 2º-A, inciso I, também do Código Penal, em concurso material, e YASMIN APARECIDA FRANCO, ora parte autora, foi denunciada como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c. c. o § 2º, II, na forma do artigo 14, inciso II, c. c. o artigo 29, "caput", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 12h, no interior do "Motel Clímax", neste Município de Jales, ALEX e YASMIN tentaram matar Edivane Santos, causando-lhe os ferimentos descritos na ficha de atendimento e no exame cautelar acostados àqueles autos, de modo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. Logo depois do fato acima descrito, ALEX subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, a importância de R\$ 200,00 em dinheiro, pertencente à vítima Edivane Santos.

Em síntese, a parte autora busca indenização por danos morais, porque, em razão daquele processo nº 1501755-06.2019.8.26.0297 "ficou recolhida ao cárcere durante

01 (um) ano, 07 (sete) meses e 17 (dezesete) dias, restou cumprimento em demasia em decorrência de um crime que não existia provas que levasse ao julgamento pelo Tribunal do Júri - fl. 4)".

Em fl. 159, observa-se que, naquele processo nº 1501755-06.2019.8.26.0297, que tramitou na Egrégia 2ª Vara Criminal desta Comarca de Jales/SP, consignou-se:

" Na sequência, voltando à sala das Sessões do Tribunal do Júri, a portas abertas e na presença das partes e do público em geral, pelo MM. Juiz de Direito Presidente foi dito que: "Considerando que o Egrégio Conselho de Sentença, ao responder ao questionário relacionado ao suposto crime de homicídio tentado relativo ao acusado Alex Pereira Evangelista, votou no sentido de que o acusado não deu início à execução de crime de homicídio, operou-se, desse modo, a desclassificação do crime doloso contra a vida, afastando-se a competência do Tribunal do Júri para análise de julgamento dos fatos imputados aos acusados, estendendo-se os efeitos em relação ao crime conexo de roubo majorado e do concurso de agentes. Assim, regularizados os autos, tornem conclusos para apreciação dos fatos imputados aos acusados. Em razão desse veredito, não há fundamento para manutenção da prisão preventiva porque o acusado Alex é primário e, não obstante, a acusada Yasmin seja reincidente, o fato a ela imputado, ao que tudo indica, possui pena diminuta. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva dos réus ALEX PEREIRA EVANGELISTA e YASMIN APARECIDA FRANCO. Expeçam-se alvarás de soltura".

Por fim, a parte autora, ré naquele processo fora condenada:

" (...)Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno: a) ALEX PEREIRA EVANGELISTA (filho de José Teles Evangelista e Lindalva Pereira Evangelista, nascido em 29/01/1987, natural de Americana-SP, RG 44067790) como incurso no artigo 129, "caput", do Código Penal à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e como incurso no artigo 155, § 2º, do Código Penal à pena de multa de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução, ambos em concurso material (art. 69 do CP); b) YASMIN APARECIDA FRANCO (filha de Patrícia Leandra Franco, nascida em 17/06/1995, natural de Fernandópolis-SP, RG 45645273) como incurso no artigo 129, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Condeno os réus no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça. Poderão os condenados Alex e Yasmin recorrer em liberdade, pois os sentenciados permaneceram encarcerados provisoriamente por tempo superior ao das penas privativas de liberdade que lhes foram aplicadas. Portanto, em tese, servindo-se do instituto da detração, ter-se-ia o cumprimento integral das reprimendas".

Tal sentença transitou em julgado em relação à parte autora:

O fato de a parte autora haver sido presa preventivamente e submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, havendo posterior desclassificação do crime doloso contra a vida, afastando-se a competência do Tribunal do Júri para análise de julgamento dos fatos imputados não implica responsabilidade cível do ente Estatal. Tanto é verdade, que se trata de matéria pacificada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRISÃO PREVENTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 07/STJ. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. ART. 386, INCISO VI, DO CPP. NÃO-VINCULAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CÍVEL. I - O acórdão recorrido, ao dirimir a controvérsia, entendeu ser incabível a indenização por danos morais, pela falta de prática de ato ilegal por parte dos agentes públicos, inexistindo nexo de causalidade entre a ação do Estado e o dano. II - Atestou, ainda, que inocorreu erro judiciário, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão preventiva ou de

excesso de prazo dessa, sendo que, para rever tal posicionamento, seria necessário o seu reexame, que serviu de sustentáculo ao convencimento do julgador, ensejando, no caso, a incidência da Súmula nº 07/STJ. III - A jurisprudência desta Corte já se manifestou acerca da não-vinculação da absolvição criminal, com base no art. 386, inciso VI, do CPP, à responsabilidade cível do ente Estatal (grifei). Precedente: REsp nº 594.392/MA, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 13/09/04. IV - Agravo regimental improvido.(STJ , Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, undefined)

Ora, se não há vinculação da absolvição criminal, com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, à responsabilidade cível do ente Estatal, com maior razão, também, não haverá que se falar em vinculação de responsabilidade cível do ente Estatal, no caso dos autos. Isso porque a parte autora fora condenada naquele processo como incurso no artigo 129, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Posto isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora na petição inicial. Defere-se a gratuidade da justiça à parte autora. Sem condenação em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios - incabíveis nas sentenças proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em caso de interesse recursal, a(s) parte(s) não isenta(s) deverá(ão) observar também o PROVIMENTO CSM Nº 2.195/2014, que regulamenta, entre outros, o art. 4º, §4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ao dispor sobre as despesas postais com citação e intimação, bem como o COMUNICADO CG Nº 1817/2016 (Processo CPA Nº 2012/139498 - SPI), da Corregedoria Geral da Justiça, sobre a necessidade do recolhimento da taxa da carta AR Digital, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita" (Lei nº 9.099/95, art. 54, parágrafo único). P .I. Jales, 07 de abril de 2022. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA